

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Договор возмездного предоставления доступа и услуг

Платные тарифы платформы «СИНТАГМА» для профессиональных клиентов

Оператор: ИП Шафрановский Максим Михайлович

ИНН / ОГРНИП: 253615392404 / 324253600042754

Реестр Роскомнадзора: № 25-24-013414

Редакция: 1.0 от 19.07.2026

1. Статус oferty и адресаты

- 1.1. Настоящий документ является предложением Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович заключить возмездный смешанный абонентский договор. Оферта адресована юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, плательщикам налога на профессиональный доход и лицам, использующим Платформу в профессиональной деятельности.
- 1.2. Оферта не предназначена для потребительских договоров с гражданами для исключительно личных, семейных или домашних нужд.
- 1.3. К отношениям применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о свободе и смешанном договоре, абонентском договоре, лицензии и возмездном оказании услуг.

2. Термины и документы договора

- 2.1. Платформа - программный комплекс «СИНТАГМА», предоставляемый через Интернет по модели SaaS.
- 2.2. Клиент - лицо, акцептовавшее Оферту и использующее Платформу в профессиональных целях.
- 2.3. Тариф - объем функций, лимитов, поддержки и цена, опубликованные на сайте либо согласованные в Счете/Заказе.
- 2.4. Заказ - счет, электронная форма или подписанное приложение, определяющие Тариф, срок, лимиты, цену и специальные условия.
- 2.5. Договор состоит из Оферты, Заказа, поручения на обработку персональных данных и иных прямо указанных приложений. При противоречии специальные условия Заказа имеют приоритет.

3. Предмет договора

- 3.1. Исполнитель предоставляет Клиенту удаленный доступ к функциям выбранного Тарифа, информационно-техническое сопровождение и иные услуги, указанные в Заказе.
- 3.2. Исполнитель предоставляет простую неисключительную, непередаваемую лицензию на использование интерфейса и функций Платформы удаленным способом в пределах срока, территории и количества пользователей, определенных Заказом.
- 3.3. Исключительные права, исходный код и право сублицензирования Клиенту не передаются. Дополнительная разработка выполняется только по отдельному заданию и соглашению.

4. Акцепт и оформление Заказа

- 4.1. Акцептом является оплата Счета/Заказа, подписание Заказа через ЭДО либо иное прямо указанное в Заказе действие после предоставления Клиенту возможности ознакомиться с Офертой.
- 4.2. Договор считается заключенным в редакции, действующей на дату акцепта, на условиях Заказа. Исполнитель сохраняет версию документов, дату и способ акцепта.
- 4.3. Согласие на обработку персональных данных физического лица оформляется отдельно и не является частью акцепта Оферты.

5. Цена и расчеты

- 5.1. Цена, расчетный период, лимиты и срок доступа указываются на странице Тарифа и в Заказе. При расхождении применяется Заказ.
- 5.2. Если Заказом не предусмотрено иное, оплата производится авансом в размере 100 процентов за расчетный период в течение 5 банковских дней с даты Счета.
- 5.3. Обязательство по оплате считается исполненным при зачислении средств на расчетный счет Исполнителя. Банковские комиссии Клиент оплачивает самостоятельно.
- 5.4. Если иное не указано в Счете, НДС не предъявляется в связи с применяемой Исполнителем системой налогообложения.
- 5.5. Превышение лимитов оплачивается только при наличии опубликованного правила либо отдельного согласования; отсутствие такого правила не создает обязанности Клиента платить неуказанную сумму.

6. Предоставление и приемка

- 6.1. Доступ предоставляется в срок, указанный в Заказе, после выполнения условий активации и оплаты.
- 6.2. Услуги оказываются в течение расчетного периода независимо от фактической интенсивности использования, поскольку Клиент оплачивает право требовать доступ и сопровождение в пределах Тарифа.
- 6.3. Если Заказом предусмотрен акт, Исполнитель направляет его через ЭДО или email. При отсутствии мотивированных письменных возражений в течение 5 рабочих дней услуги считаются принятыми в соответствующем объеме.
- 6.4. Мотивированное возражение должно описывать конкретное несоответствие. Стороны согласуют срок устранения или соразмерное изменение объема обязательств.

7. Права и обязанности Исполнителя

- предоставлять доступ и поддержку в объеме Тарифа и принимать разумные меры информационной безопасности;
- проводить профилактические и аварийные работы, по возможности уведомляя Клиента;
- приостанавливать опасную или незаконную активность, ограничивать скомпрометированные учетные записи и требовать устранения нарушения;
- привлекать третьих лиц при сохранении ответственности и выполнении требований к обработке персональных данных;
- обновлять Платформу, если это не лишает Клиента оплаченного основного функционального назначения без предоставления эквивалентного решения.

8. Права и обязанности Клиента

- своевременно оплачивать Заказ и использовать Платформу в пределах Тарифа;
- предоставлять достоверные сведения, назначать администраторов и контролировать полномочия своих пользователей;
- не обходить ограничения, не вмешиваться в работу системы и не размещать незаконный контент;
- обеспечить законные основания обработки загружаемых данных и принять поручение на обработку до начала загрузки;
- сообщать об инцидентах, компрометации и требованиях субъектов без неоправданной задержки;
- самостоятельно обеспечивать сохранность выгружаемых данных и безопасность своих устройств и каналов доступа.

9. Персональные данные и конфиденциальность

- 9.1. Для данных, цели и состав которых определяет Клиент, Клиент является оператором, а Исполнитель действует по поручению. Поручение из раздела «Документы» является неотъемлемой частью Договора после его принятия либо подписания.
- 9.2. Клиент отвечает за цели, минимальный состав, правовые основания, информирование субъектов и законность своих инструкций. Исполнитель отвечает перед Клиентом за соблюдение поручения и безопасность своего контура.
- 9.3. Стороны сохраняют конфиденциальность полученных непубличных сведений и предоставляют доступ только лицам, которым он необходим для исполнения Договора.
- 9.4. Специальные категории и биометрические данные допускаются только по отдельному письменному согласованию, определяющему основания, меры и ограничения.

10. Доступность и поддержка

- 10.1. Уровень доступности, часы и каналы поддержки, сроки реакции и исключения определяются Тарифом или Заказом. При отсутствии отдельного SLA Исполнитель поддерживает коммерчески разумную доступность без гарантии абсолютной непрерывности.
- 10.2. В расчет доступности не включаются согласованные работы, обстоятельства непреодолимой силы, сбои сетей и систем Клиента, незаконные атаки, а также приостановка из-за нарушения Клиента.
- 10.3. Критические обращения безопасности принимаются по адресу email Исполнителя. Обычные консультации оказываются в пределах Тарифа.

11. Интеллектуальная собственность

- 11.1. Исключительные права на Платформу и ее элементы принадлежат Исполнителю либо законным правообладателям.
- 11.2. Права на контент Клиента сохраняются за Клиентом. Клиент предоставляет Исполнителю ограниченное право воспроизводить, конвертировать и отображать такой контент только для исполнения Договора.
- 11.3. Клиент гарантирует наличие прав на загружаемый контент и возмещает документально подтвержденные потери Исполнителя, возникшие из-за обоснованных требований третьих лиц по вине Клиента.

12. Ответственность

- 12.1. Стороны несут ответственность за нарушение Договора при наличии оснований, предусмотренных законом и Договором.
- 12.2. Исполнитель не отвечает за решения и контент Клиента, действия его пользователей, неисправность оборудования и сетей Клиента, а также обстоятельства вне разумного контроля Исполнителя.
- 12.3. Если иное не установлено Заказом или обязательной нормой закона, совокупная договорная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, уплаченной Клиентом за три последних расчетных месяца, предшествующих событию. Ограничение не применяется к умышленному нарушению и случаям, когда оно запрещено законом.
- 12.4. Пени и иные санкции применяются только если прямо предусмотрены Заказом либо законом. Уплата санкции не прекращает обязанность исполнить основное обязательство.

13. Срок, приостановка и прекращение

- 13.1. Договор действует с момента акцепта в течение срока Заказа. Продление оформляется новым Заказом, оплатой следующего периода либо иным согласованным способом.
- 13.2. При просрочке оплаты Исполнитель вправе после уведомления приостановить доступ до погашения задолженности. Срочное ограничение допускается при угрозе безопасности или незаконной активности.
- 13.3. Каждая Сторона вправе отказаться от Договора в порядке статьи 782 ГК РФ с учетом оплаты фактически оказанного, предоставленного периода и документально подтвержденных расходов. Специальный порядок может быть указан в Заказе.
- 13.4. После прекращения Клиенту предоставляется до 30 календарных дней для согласованной выгрузки доступных данных, если срочное блокирование не требуется законом или безопасностью. Затем данные возвращаются либо уничтожаются по поручению и обязательным срокам хранения.

14. Непреодолимая сила

- 14.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при условии своевременного уведомления и принятия разумных мер по уменьшению последствий.
- 14.2. Недостаток денежных средств, нарушение со стороны обычного контрагента и устранимый технический сбой сами по себе не признаются непреодолимой силой.

15. Изменения, уведомления и споры

- 15.1. Изменения применяются к будущим Заказам. Для действующего оплаченного периода существенное ухудшение условий допускается только по соглашению, требованию закона или для устранения угрозы безопасности с предоставлением разумной альтернативы.
- 15.2. Юридически значимые сообщения направляются через ЭДО, личный кабинет или email, указанный Стороной. Сторона обязана поддерживать контакты актуальными.
- 15.3. Претензионный срок составляет 10 рабочих дней. Неурегулированный спор рассматривается компетентным судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Форма Заказа

Параметр	Согласованное значение
Клиент и реквизиты	

Параметр	Согласованное значение
Тариф / функции	_____
Пользователи и лимиты	_____
Срок доступа	_____
Цена и порядок оплаты	_____
SLA / поддержка	_____
Специальные условия	_____

17. Реквизиты Исполнителя

Реквизит	Значение
Исполнитель	Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович
ИНН / ОГРНИП	253615392404 / 324253600042754
Адрес	692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское
Email	support@sintagma.com.ru
Расчетный счет	40802810200000522079
Банк	ООО «ОЗОН Банк»
БИК / корр. счет	044525068 / 30101810645374525068
Реестр Роскомнадзора	№ 25-24-013414; https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=25-24-013414